

Systém práva a právní odvětví

Systém práva

- tvoří **souhrn všech právních norem**, které jsou v daném čase na území státu **platné**
- představuje obsahové uspořádání právních předpisů
- obsahové uspořádání práva do právních odvětví slouží hlavně ke studijním účelům

Obecné členění právního systému:

A) **právo soukromé** – předpokládá rovné postavení všech subjektů, které práva a povinnosti mezi sebou upravují pomocí smluv a dohod (občanské právo hmotné, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo...)

B) **právo veřejné** – předpokládá nerovné postavení subjektů, veřejnou moc vykonává stát prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (ústavní právo, občanské právo procesní, trestní právo hmotné a procesní, správní právo, finanční právo..)

Rozlišujeme 3 hlavní právní systémy:

1) kontinentální

- jedná se o systém tzv. **psaného práva** – soud právo pouze **nalézá a interpretuje**, aniž by je **sám dotvářel**
- **soudí se podle existujících právních norem**
- **vyvinul se na základě převzetí a rozšíření římského práva do**

kontinentální Evropy

- **dodnes přetrvává v některých bývalých evropských koloniích (např. Quebec, Latinská Amerika...)**

2) angloamerický (dříve nazýván common law)

- **vznikl v Anglii**
- **nyní platí v Anglii, Severním Irsku a v USA**
- **jedná se o systém tzv. soudcovského práva – soudce právo může nejen interpretovat, ale může ho i tvořit, a to formou *precedentu* (pokud konkrétní situace nemá oporu v zákoně, zákon dotvoří soudce)**

Dále pak některé státy ještě spojují svůj právní systém s náboženstvím. Jasný příklad můžeme najít u islámského práva. V zemích s největším počtem muslimů (Indonésie, Bangladéš) najdeme jen náznaky šarií (označení systému islámského práva) v rodinném právu, ale např u Íránu nebo Saúdské Arábie je islámské právo vedeno jako jediný pramen práva. Takovýto systém je pak:

- **spjat s islámským náboženstvím a pravidly islámu**
- **jediným zákonodárcem je Bůh**
- **jediným islámským božím právem je šaría**